

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יאיר לפיד
משה טור פז

1770/25/פ

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
"קו שירות" – כהגדרתו בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה);
"שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א(א) לפקודה.

2. הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי
על אף האמור בכל דין או הסכם, שירותי התחבורה הציבורית יופעלו גם ביום המנוחה השבועי.

3. מקרים חריגים
שר המשפטים, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ברוב קולות של חבריה, רשאי לקבוע שרכבת מקומית, וכן אוטובוס או מונית, לא יפעלו ביום המנוחה השבועי בקו שירות עירוני מסוים, או שהמסלול של אותו קו שירות ישונה ביום זה; לעניין זה, "רכבת מקומית" – כהגדרתה בסעיף 46 לפקודת מסילות הברזל, התשל"ב–1962².

4. ביצוע ותקנות
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף 3 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין הפעלת שירות משירותי התחבורה הציבורית בתדירות מצומצמת ביום המנוחה השבועי.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

דבריו הסבר

מטרת הצעת החוק היא לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי. במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועה של תחבורה ציבורית מערב שבת ועד מוצאי שבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת. זכותם לחופש תנועה נשללת למשך 24 שעות בכל שבוע, ללא הצדקה. מוצע לקבוע כי במקרים חריגים תינתן אפשרות להגביל תנועה של קווי אוטובוס, מוניות שירות ורכבות מקומיות, בקווי שירות עירוניים ביום המנוחה השבועי. הסדר זה יאפשר להתגבר על הפגיעה ברגשות הדתיים המתגוררים בשכונות מסוימות, שבהן אסורה באותו יום גם תנועת הרכבים הפרטיים. סעיף זה לא יחול על תחבורה ציבורית בין-עירונית.

בהקשר זה אף מוצע, שהחברות המפעילות את הקווים ישתדלו עד כמה שניתן להעסיק עובדים שאינם יהודים, בכדי לצמצם את הפגיעה ברגשות דתיים, כל זמן שהדבר לא גורר אפליה על רקע דתי או גזעי. כמו כן, מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע שקו כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועי בתדירות נמוכה יותר מאשר בימי העבודה, מסיבות של כדאיות. איסור על הפעלת קו שירות או שינוי מסלולו ייעשו בהתאם להוראות סעיף 3 בלבד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1680/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/15/24) ועל ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/3184/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/666/25).

הצעת החוק זהה לפ/666/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)